

주 의 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 건설공사에 대한 하자검사 관련 업무 부적정
2. 소관부점 : 공공개발지원처, 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처에서는 「공공개발업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제40조, 제88조에 따라 건설공사 및 건설공사에 대한 하자검사 업무를 수행하고 있다.

공공개발지원처는 「업무분장세칙」 제30조 제7호에 따라 공공개발차세대 전산(이하 “차세대 시스템”)이라 한다) 운영 총괄 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

세칙 제88조 제1항, 제2항에 따르면 관리부점장(이하 “건설부점장”이라 한다)은 하자담보책임기간 동안 해당 건설공사에 대한 ① 하자검사를 실시하고, 검사결과 하자가 발생하였을 경우 시공사에게 ② 보수조치 하도록 하며 ③ 그 결과를 시공사로부터 회신 받아 ④ 검사 확인하여야 한다고 되어 있다.

1) 정식 명칭은 ‘공공개발사업 관리시스템’이나 현재 시스템과 비교를 위해 ‘차세대 시스템’으로 설명함

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률(이하 “국가계약법”이라 한다) 시행규칙」 제71조 제1항에 따르면 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, 하자담보책임기간이 만료되는 때에는 지체없이 따로 검사를 하여야 한다고 되어 있고,

기획재정부 「(계약예규) 공사계약일반조건」(이하 “계약예규”라 한다) 제35조 제2항에 따르면 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지 기간 중에 ⑤ 최종검사를 하여야 하며, ⑥ 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 ⑦ 하자보수완료확인서를 계약상대자(이하 “시공사”라고 한다)에게 발급하여야 한다고 되어 있다.

또한, 국가계약법 시행규칙 제71조 제4항에 따르면 당해공사에 대한 하자보수관리부를 비치하고 각호의 사항(1. 공사명·계약금액, 2. 계약상대자, 3. 준공연월일, 4. 하자발생내용·처리사항, 5. 기타 참고사항)을 기록·유지하여야 한다고 되어 있고

국가계약법 시행령 제61조 제3항에 따르면 하자를 검사하는 자는 하자검사조서를 작성하여야 한다고 되어있다.

한편, 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제16조 제1항에 따르면 공공기관은 효율적이고 책임 있는 업무수행을 위하여 업무의 입안단계부터 종결단계까지 업무수행의 모든 과정 및 결과가 기록물로 생산·관리될 수 있도록 업무과정에 기반한 기록물 관리를 위하여 필요한 조치를 마련하여야 한다고 되어 있고

같은 법 시행령 제16조에 따르면 공공기관은 공식적으로 결재 또는 접수한 기록물을 포함하여 업무수행과정의 보고사항, 검토사항 등을 기록물로 남겨 관리하여야 한다고 되어 있으므로 하자검사 결과, 하자 보수 요청, 보수결과, 최종검사결과 및 하자보수완료확인서 발급 등에 대해서는 내부결재로 남겨 기록물로 관리하는 것이 타당하다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 하자담보책임기간이 감사대상기간에 해당하는 32개 사업장을 대상으로 하자검사 관련 업무현황을 점검한 결과

수도권동부개발처 소관 ‘▲▲▲▲ ▲▲▲▲▲▲’ ○○공사의 경우
 ① 하자검사 및 결과보고, ② 보수조치 요청, ③ 시공사 보수결과 회신,
 ④ 보수결과 확인 및 결과보고, ⑤ 최종검사(출장), ⑥ 최종검사 완료보고,
 ⑦ 완료확인서 발급이 누락되거나 관련 기록물이 없어 확인할 수 없는 등

[표 33] 및 [별표 4] “하자보수 관련 사업장별·항목별 미준수 명세”와
 같이 4개 건설부점에서 하자검사 관련 업무를 누락하거나 관련 기록물이
 없는 150건²⁾이 확인되었다.

[표 33] 하자보수 관련 미준수 내역

(단위 : 건)

부 점	합 계	①하자 검사·보고	②보수조치 요청	③보수결과 회신	④보수결과 확인·보고	⑤최종 검사	⑥최종검사 완료보고	⑦완료 확인서
-----	-----	--------------	-------------	-------------	----------------	-----------	---------------	------------

“기재 생략”

2) 사업장 기준으로 각 계약 건 중 1건이라도 부적정하면 그 사업장은 부적정으로 판단함
 (반대로 각 계약 건 중 부적정 건이 다수라도 1건으로 판단함)

한편, 상기와 같은 부적정 사례를 방지하기 위해서는 차세대 시스템에서 ① 하자발생여부 검사 출장문서 및 결과보고 → ② 보수 조치요청문서 → ③ 시공사 보수결과 회신문서 접수 → ④ 보수조치 결과확인 출장문서 및 결과보고 → ⑤ 최종검사 출장문서 → ⑥ 최종검사 완료보고 및 ⑦ 완료확인서 발급과 관련된 문서를 생성³⁾ 가능하도록 하여 업무처리 누락 및 기록물 생성 누락을 방지할 필요가 있다.

또한, 국가계약법 시행령에 따른 ‘하자검사조서’에 대한 4개 건설부점의 통일된 양식은 별도 없는 것으로 확인되었고, 차세대 시스템에서 확인된 ‘하자보수 관리대장’에는 국가계약법 시행규칙에서 정한 ‘공사명 / 계약금액 / 기타 참고사항’은 포함되어 있으나 ‘계약상대자 / 준공연월일 / 하자발생내용 및 처리사항’은 누락된 것으로 확인되어

‘하자검사조서’의 경우 통일된 양식 마련 및 차세대 시스템에서 출력 및 등록이 가능하도록 하고, ‘하자보수관리부’의 경우 국가계약법 시행규칙에서 정한 조항을 양식에 추가할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 남부개발처 등 4개 부점은 이의를 제기하지 않았고, 향후 업무를 철저히 하겠다고 하였다. 공공개발지원처는 하자검사와 관련된 부적정 사례를 방지하고, 관련 법령에서 정한 사항을 준수할 수 있도록 시스템을 개선하겠다고 하였다.

3) 업무 효율을 위해 ‘하자검사 결과보고’/‘보수조치요청’과 ‘하자보수 최종완료 보고/ 하자보수완료확인서 발급’은 1개의 결재문서로도 가능함

4. 조치할 사항

남부개발처장, 중부개발처장, 수도권동부개발처장, 수도권서부개발처장은 하자검사와 관련된 업무절차 및 내부결재를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.
(주의)

공공개발지원처장은 하자검사와 관련된 부적정 사례가 발생하지 않도록 각 업무절차를 차세대 시스템에서 진행 가능하도록 개발하고 통일된 양식의 '하자검사조서'와 국가계약법 시행규칙에서 정한 항목을 포함한 '하자보수관리부'도 차세대 시스템을 통해 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

[별표 4]

하자보수 관련 사업장별·항목별 미준수 명세

부 점	순 번	사 업 명	① 하자 검사·보고	② 보수조치 요청	③ 보수결과 회신	④ 보수결과 확인·보고	⑤ 최 종 검 사	⑥ 최종검사 완료보고	⑦ 완료 확인서
-----	-----	-------	---------------	--------------	--------------	-----------------	--------------	----------------	-------------

“기재 생략”